



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0029546-57.2017.8.26.0050 - Controle nº 804/2017**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **JOAO PEDRO CABRERA PAVANI**

Juíza de Direito: Dra. **Eliana Cassales Tosi**

Vistos.

JOÃO PEDRO CABRERA PAVANI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, porque, segundo a acusação, no dia 10 de abril de 2017, por volta das 15h30min, na Rua Aloandia, altura do nº 301, Artur Alvim, nesta capital, vendeu, expôs à venda, ofereceu, tinha em depósito e trazia consigo drogas, para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Extraí-se da denúncia que policiais civis foram até aquele local pois sabiam que lá havia comércio ilegal de drogas e quando chegaram, avistaram João em atitude suspeita, pois ali aguardava, em um ponto fixo, por consumidores. Por se tratar de atitude própria do tráfico de drogas, os investigadores abordaram o denunciado e, durante a revista pessoal, encontraram no interior dos bolsos de suas vestes 06 pinos plásticos que continham cocaína e 05 pequenos embrulhos recheados de haxixe, tudo devidamente confeccionado e pronto para a comercialização, além da quantia de R\$15,00, provenientes do tráfico de entorpecentes. Conclui a inicial que João foi preso e autuado em flagrante e as substâncias apreendidas e periciadas onde constatou-se tratar de 6,5g de cocaína e 3,2g de maconha que são substâncias entorpecentes e que provocam dependência física e psíquica. O acusado foi notificado (fls. 88), sendo-lhe nomeada a Defensoria Pública que apresentou Defesa Preliminar a fls. 94. A denúncia foi recebida por decisão datada de 27 de junho de 2017 (fls.95). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas em comum pelas partes, Policial Civil Valter José da Costa e Policial Civil André Gomes Rabeschini, seguindo-se ao interrogatório do réu. Encerrada a instrução, seguiram-se os debates orais, conforme acima consignado. **É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.** A ação é improcedente, assistindo razão ao insigne Promotor de Justiça em suas alegações finais. Trata-se de acusação de prática do crime de tráfico de entorpecentes. No entanto, a somatória de todos os elementos de prova existentes não traz a certeza necessária à condenação por tráfico, delito de extrema gravidade e de consequências sociais e penais muito severas. **Foi ouvida em juízo a testemunha Policial Civil Valter José da Costa**, extraindo-se de seu depoimento, em suma, que estava fazendo ordem de serviço pelo local do fato e visualizaram o réu entrando em uma residência. Entraram na casa autorizados pela esposa do réu e pelo réu e encontraram um pouco de erva. Não lembra como estava a droga. Acha que a droga estava em única porção, não se recorda. Se não lhe falha a memória o réu entrou na casa e a droga estava em uma bolsa. **Em juízo também foi colhido o depoimento da testemunha Policial Civil André Gomes Rabeschini**, extraindo-se de seu depoimento, em síntese, que se recorda do réu presente em audiência. No momento em que estava passando o réu demonstrou certo desconforto com a presença dos policiais. Em abordagem localizaram pequena quantidade de droga com o réu. A droga estava em pequenas porções, se não se engana, não eram individualizadas. Não lembra onde estava a droga, acha que estava no bolso do réu. Só tinha maconha. O réu nada alegou ao depoente. **Ao ser interrogado em Juízo, o réu optou por**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

permanecer em silêncio quanto à acusação. Extraí-se do interrogatório do réu, em síntese, que vive em união estável e tem três filhos. Mora em casa própria dos pais. Estudou até o segundo grau completo. Trabalha como ajudante de carga e descarga de caminhão. Não é usuário de droga. Prefere ficar em silêncio com relação à acusação. Diante da prova oral colhida em juízo, sobrevieram algumas contradições que geram dúvidas quanto à acusação do crime de tráfico, que não são superadas pelos indícios de autoria que permitiram o processamento da denúncia. Nenhum dos policiais narrou acerca do encontro de cocaína. Destarte, não se olvida a importância e credibilidade dos depoimentos dos policiais civis que merecem todo o respeito. Ocorre que, no presente feito, a prova oral colhida em juízo gera dúvidas que não são superadas pelos indícios de autoria que permitiram o processamento da acusação por tráfico. Consoante elucidativo julgado extraído do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Volume 3, 2ª edição, Editora RT, pág. 1621: *“Processo penal. Insuficiência probatória. “Narrativas contraditórias dos sujeitos do delito, sem apoio em outro dado probante, prejudicam a formação do convencimento do juiz. Operação que se traduz na pesquisa da instrução criminal, que visa buscar o conhecimento do fato-crime investigado, das suas circunstâncias, e que vai servir de fundamento à decisão judicial. Quando nada houver nos autos a indicar que esta ou aquela versão deva ser acolhida, ocasionando uma situação probatória duvidosa e hesitante, a imposição da condenação é temerária, prevalecendo, nessa hipótese, o entendimento de que deve nortear o julgamento a interpretação da prova sob o princípio do in dubio pro reo”*. (TACRIM – 10ª C. – AP 1286.861/9 – Rel. Márcio Bártoli – j. 05.12.2001 – BOLAASP 2262/543). (grifos nossos). Diante da prova oral colhida em juízo deve ser aplicado o princípio de direito penal *“in dubio pro reo”*. Assim sendo, a absolvição impõe-se como medida de rigor, a fim de que seja atendido o princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que o conjunto probatório produzido nestes autos mostrou-se insuficiente para embasar um decreto condenatório. **DISPOSITIVO** Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, **JULGO IMPROCEDENTE** a presente ação penal, a fim de **ABSOLVER** o denunciado **JOÃO PEDRO CABRERA PAVANI**, qualificado nos autos, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da acusação que lhe fora feita de prática do delito tipificado no artigo 33, *caput* da Lei nº 11.343/2006. Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. **Publicada** esta em audiência, **registre-se e cumpra-se**, saindo as partes **intimadas**, inclusive quanto ao prazo recursal. **Tendo em vista que ambas as partes manifestaram que não pretendem recorrer da sentença, pela MM. Juíza foi dito: certifique-se o trânsito em julgado para as partes, expeça-se guia de levantamento do valor de R\$ 15,00 em favor do réu e, após, nada mais sendo requerido, feitas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos.** Autorizo xerox. **NADA MAIS.**

São Paulo, 28 de setembro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**